

1500076-12.2022.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... com uma motocicleta que era produto de furto. O acusado era conhecido nos meios policiais. Localizaram o acusado, que empreendeu fuga. Fizeram o acompanhamento. O acusado caiu e fugiu a pé. Fizeram a apreensão da moto e constataram que realmente era produto de furto. Posteriormente localizaram o acusado, que estava numa bicicleta e sujo devido à queda da moto. O acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500076-12.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500076-12.2022.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040987/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 22984089 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2040987 - 02º D.P. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN KENNEDY CARDOSO GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou KEVIN KENNEDY CARDOSO GONÇALVES, qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que em data, horário e local incertos, mas anteriormente ao dia 13 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de Andradina, o acusado adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta, Honda/CG 150 Sport, ano/modelo 2005, cor preta, placa BVL7384 - Andradina/SP, apreendida e avaliada em R\$ 6.700,00, de propriedade da vítima Luiz Henrique Alves Cordeiro.

A denúncia foi recebida (fls. 117/118).

O acusado foi citado (fl. 151). A Defesa apresentou defesa escrita (fls. 156/160).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. O acusado foi decretado revel (fls. 191/197 e mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais no termo da audiência, pugnou pela condenação nos termos da denúncia, com regime inicial de cumprimento da pena aberto e cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, em alegações finais orais, destacou que o conjunto probatório não é capaz de ensejar uma condenação. Ausentes provas de autoria e materialidade do delito. Em caso de condenação, pugna pelo reconhecimento da primariedade e da atenuante da menoridade relativa, com substituição da pena.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

No mérito, os pedidos da acusação são procedentes.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação culposa.

A materialidade foi devidamente delineada pelos Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletins de Ocorrência (fls. 02/04, 09/10 e 14/16), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11), Auto de Avaliação (fl. 12), Imagens (fls. 26/37), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

A vítima Luiz Henrique Alves Cordeiro relatou em juízo que sua motocicleta foi furtada numa sexta-feira. Deixou a motocicleta na calçada em frente a sua residência, por volta das 19h30min. Quando voltou, não tinha vestígio da motocicleta. Recuperou o bem no outro dia.

Adriano Bertuci Aguilera, policial militar, relatou em juízo que estava em patrulhamento e recebeu a informação de que o acusado estava se deslocando com uma motocicleta que era produto de furto. O acusado era conhecido nos meios policiais. Localizaram o acusado, que empreendeu fuga. Fizeram o acompanhamento. O acusado caiu e fugiu a pé. Fizeram a apreensão da moto e constataram que realmente era produto de furto. Posteriormente localizaram o acusado, que estava numa bicicleta e sujo devido à queda da moto. O acusado disse que tinha comprado a motocicleta pela quantia de R\$ 500,00.

Leandro Guaranha, policial militar, corroborou na íntegra a versão da primeira testemunha Adriano Bertuci Aguilera.

O acusado não foi interrogado em juízo porque revel e em sede policial usou seu direito constitucional de permanecer calado (fl. 08).

Come efeito, os policiais militares confirmaram que o réu foi localizado em poder da motocicleta subtraída da vítima, que foi por ele abandonada durante a perseguição policial, o que é atestado pelo auto de exibição e apreensão e avaliação.

Portanto, no caso em apreço, a conduta praticada pelo réu se amolda com perfeição ao modelo penal abstrato descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo a condenação medida de rigor.

Assim, passo à análise da pena.

Observando-se os elementos norteadores previstos dos arts. 59, cuja as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença da atenuante do art. 65, I, do CP, pois o agente era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 39). Entretanto, na esteira da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Portanto, mantenho a pena no patamar anteriormente dosado.

Na fase derradeira, não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva em 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

O montante da pena-multa será calculado em seu mínimo legal, como determina o art. 49, § 1º, do CP.

Fixo o regime inicial ABERTO de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP.

O réu cumpre com os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o art. 44, § 2º, início, CP, qual seja prestação de serviço à comunidade (art. 46, CP) a ser definida pelo juízo da execução, ao longo de 01 ano, mediante 365 horas de atividades.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar KEVIN KENNEDY CARDOSO GONÇALVES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, estes no mínimo legal, por estar incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o art. 44, § 2º, início, CP, qual seja prestação de serviço à comunidade (art. 46, CP) a ser definida pelo juízo da execução, ao longo de 01 ano, mediante 365 horas de atividades.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do acusado.

Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o sentenciado poderá apelar em liberdade.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se certidão de honorário ao advogado nomeado pelo convênio.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
 - 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP.
- P.I.C.
Andradina, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA